

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1316/2531

ธนาคารทหารไทย จำกัด

โจทก์

นายทง เจริญสาธิต กับพวก

จำเลย

นายพีระ ดุลยานุรักษ์ ทนายจำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 2,957,008.57บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จให้แก่โจทก์
โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในเงินจำนวนดังกล่าวแต่ไม่เกิน 1,400,000 บาท กับ
ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2523 จนกว่าจะชำระเสร็จ เพื่อ
ไถ่ถอนที่ดินที่จำนองโฉนดที่ 605,860,430และที่ดินตาม น.ส. 3 เลขที่ 567/242
รวม 4 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างหากไม่ครบให้โจทก์ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออก
ขายทอดตลาดได้

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88,87)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 2 ไม่
ได้หาหลักประกันมาวางศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 78,79)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำเลยที่ 2 จำนองถ้าไม่พอชำระ
หนี้ต้นเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 7 ปีที่จำเลยที่ 2 จะต้องชำระตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ก็ให้จำเลยที่ 2 หาประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำเลยที่ 2 จำนองถ้าไม่พอชำระ
หนี้ต้นเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 7 ปีที่จำเลยที่ 2 จะต้องชำระตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ก็ให้จำเลยที่ 2 หาประกันมาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>